

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2138/2534

บริษัท อา คเนย์ ประกันภัย จำกัด
นาย คง ธนา ทองธนรักษ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448 วรรคแรก, มาตรา 880, มาตรา 882 วรรคแรก

ป.วิ.พ. มาตรา 46 วรรคสอง, มาตรา 172, มาตรา 249

หนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีของโจทก์ไม่มีการตกเติมข้อความโดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับดังที่จำเลยอ้าง เพราะไม่มีการตกเติมแต่ประการใด การเขียนด้วยปากกาหรือน้ำหมึกลงในช่องว่างที่เว้นไว้เพื่อระบุชื่อคนที่ถูกต้อง ไม่ต้องด้วยความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 46 วรรคสอง จำเลยมิได้ให้การว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมด้วยเหตุว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยขับรถยนต์แฉลบล้ำเข้าไปชนรถยนต์ฝ่ายโจทก์ในทางเดินรถของฝ่ายโจทก์ แต่กลับนำสืบว่ารถยนต์ฝ่ายโจทก์เป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาในทางเดินรถของฝ่ายจำเลยและชนกันเป็นข้อเท็จจริงที่ต่างกับคำฟ้องแต่กลับหยิบยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นฎีกา ทั้งที่ในศาลชั้นต้นจำเลยให้การเพียงว่าโจทก์มิได้บรรยายให้แจ้งชัดว่ารถยนต์บรรทุกทุกส่วนใดไปชนรถทุกส่วนใดของรถยนต์เก๋ง และเสียค่าซ่อมรถยนต์เก๋งส่วนใดเป็นจำนวนเท่าใด ฎีกาของจำเลยข้อนี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ป.พ.พ. มาตรา 880 บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกได้ ดังนั้น ถ้าผู้เอาประกันภัยมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลภายนอกในอายุความอย่างใด ผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิก็ย่อมจะมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลภายนอกภายในอายุความอย่างเดียวกัน ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ

ฟ้องร้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะนายจ้างของผู้ทำละเมิดได้ภายในหนึ่งปีนับแต่รู้ถึงการละเมิด และมีสิทธิฟ้องร้องจำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยค่าจ้างได้ภายในสองปีนับแต่วันวินาศภัยตาม ป.พ.พ.มาตรา 448 วรรคแรก และมาตรา 882 วรรคแรก ตามลำดับ แม้เกิดเหตุรถยนต์ชนกันเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2525 แต่ได้ความว่าเกิดเหตุแล้วคนขับรถยนต์บรรทุกหลบหนีหลังเกิดเหตุประมาณ 1 เดือนพนักงานสอบสวนจึงทราบจากนายทะเบียนยานพาหนะว่ารถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเป็นของใคร จึงได้ออกหมายเรียกจำเลยที่ 1 และที่ 2 มาสอบปากคำ จึงถือได้ว่าผู้ต้องเสียหายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนว่าเป็นจำเลยที่ 1 และที่ 2 ประมาณวันที่ 2 ตุลาคม 2525 โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2526 จึงไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 136,046 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 126,800 บาท นับจากวันฟ้องจนถึงวันที่ชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เนื่องจากผู้มอบอำนาจไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้ และโจทก์รับประกันภัยรถยนต์เก่งไ้โดยไม่ชอบ เพราะผู้เอาประกันมิได้มีส่วนได้เสียในรถยนต์ที่เอาประกัน จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยค่าเสียหายของโจทก์ไม่ถึงจำนวนที่ฟ้อง ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมและคดีของโจทก์ขาดอายุความ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบชำระ
เงินจำนวน 136,046 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน
จำนวน 126,800 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ โดยให้จำเลยที่ 3 รับผิดชอบ
ในนี้ดังกล่าวจำนวน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป

จำเลยที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาที่จำเลยฎีกาในเรื่องอำนาจฟ้องว่าหนังสือมอบอำนาจให้
ฟ้องคดีมีการเติมข้อความโดยไม่ได้ลงลายมือชื่อกำกับ ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นว่า เรื่องนี้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 46 วรรคสอง บัญญัติว่า "...ถ้ามีผิดตกที่ใด
ห้ามมิให้ขูดลบออก แต่ให้ขีดฆ่าเสียแล้วเขียนใหม่ และผู้เขียนต้องลงชื่อไว้ที่ริม
กระดาษ ถ้ามีข้อความตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่อหรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ"
ศาลฎีกาได้ตรวจดูหนังสือมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเอกสารหมายเลข จ.1 ของโจทก์แล้ว
ไม่มีความตามที่จำเลยอ้างคือไม่มีการตกเติมแต่ประการใด การเขียนด้วยปากกา
หรือน้ำหมึกลงในช่องว่างที่เว้นไว้เพื่อระบุชื่อคนที่ถูกต้อง ไม่ต้องด้วยความตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 วรรคสองดังกล่าวแล้ว

ส่วนปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมโดยอ้างว่าโจทก์ฟ้องว่าจำเลย
ขับรถยนต์แฉลบเข้าไปชนรถยนต์ฝ่ายโจทก์ในทางเดินรถของฝ่ายโจทก์ แต่กลับ
นำสืบว่า รถยนต์โจทก์เป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาในทางเดินรถของฝ่ายจำเลยและชนกัน เป็น
ข้อเท็จจริงที่ต่างกับฟ้องนั้น วินิจฉัยว่าจำเลยมิได้ให้การว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมด้วย

เหตุดังกล่าวแต่อย่างใด แต่กล่าวอ้างว่าโจทก์มิได้บรรยายให้แจ้งชัดว่ารถยนต์บรรทุก
ส่วนใดไปชนรถส่วนใดของรถยนต์เก๋ง และเสียค่าซ่อมรถยนต์เก๋งส่วนใดเป็นจำนวน
เท่าใดฎีกาจำเลยข้อนี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันตั้งแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

และปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องคดีเกินหนึ่งปี นับแต่วันละเมิด คดีโจทก์
จึงขาดอายุความห้ามมิให้ฟ้องร้องนั้นวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 880 บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยซึ่งได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเข้ารับช่วงสิทธิ
ของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประกันซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกได้ ดังนั้นถ้าผู้เอา
ประกันภัยมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลภายนอกนั้นภายในอายุความอย่างไร ผู้รับประกันภัย
ซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิก็ย่อมจะมีสิทธิฟ้องร้องบุคคลภายนอกนั้นภายในอายุความอย่าง
เดียวกัน ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีสิทธิฟ้องร้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในฐานะนายจ้างของผู้
ทำละเมิดได้ภายในหนึ่งปีนับแต่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทน แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิด และมีสิทธิฟ้องร้องจำเลยที่ 3 ผู้รับประกัน
ภัยคำจนได้ภายในสองปีนับแต่วันวินาศภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 448 วรรคแรก และมาตรา 882 วรรคแรก ตามลำดับ แม้ว่าเกิดเหตุรถยนต์
ชนกันเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2525 แต่ได้ความว่าเกิดเหตุแล้วคนขับรถบรรทุก
หลบหนีหลังเกิดเหตุประมาณ 1 เดือน ร้อยตำรวจเอกดำรงศักดิ์พนักงานสอบสวนจึง
ทราบจากนายทะเบียนยานพาหนะว่ารถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเป็นของใคร จึงได้
ออกหมายเรียกจำเลยที่ 1 และที่ 2 มาสอบปากคำจึงถือได้ว่าผู้ต้องเสียหายซึ่งเป็นผู้
เอาประกันภัยรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนว่าเป็นจำเลยที่ 1 และที่ 3
ประมาณวันที่ 2 ตุลาคม 2524 โจทก์ผู้รับประกันภัยผู้รับช่วงสิทธิฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่
4 กันยายน 2521 ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ